

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3775/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
จำกัด

นายสุขเกษม สุธรรมบุตร กับพวก

นายวินัย ชัยพานิช

โจทก์
ผู้ร้อง
คัดค้าน
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296 วรรคสอง

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ 1 งาน 50 7/10 ตารางวา พร้อมตึกแถว 5 ชั้น รวม 20 คูหา เพื่อขายทอดตลาด ขณะทำการยึดเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินไว้ตารางวาละ 6,000 บาท เท่ากับราคาที่กรมที่ดินได้ประเมินไว้เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับคำนวณเรียกค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่ขณะทำการขายทอดตลาดที่ดินรายนี้ กรมที่ดินประเมินราคาใหม่เป็นตารางวาละ 40,000 บาท เฉพาะที่ดินอย่างเดียวก็น่าจะมีราคาถึง 6,000,000 บาทเศษ มากกว่าราคาที่ที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ถึง 5,000,000 บาทเศษ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมตึกแถวไปในราคา 4,000,000 บาทเศษ ต่ำกว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ถึง 1,000,000 บาทเศษ และเพ็งมีการขายทอดตลาดทรัพย์รายนี้เป็นครั้งแรก มีผู้เข้าประมูลสู้ราคาเพียง 2 คน แม้โจทก์จะไม่คัดค้าน ก็คือได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ใช้ดุลพินิจและความละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรจนการขายทอดตลาดทรัพย์รายนี้ให้ได้ราคาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยขายให้แก่ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นอัน

มาก ทำให้จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับความเสียหาย การดำเนินการ
บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบ จำเลยยอมขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการ
ขายทอดตลาด และขอให้ขายทอดตลาดใหม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและบังคับจำนอง
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑,๖๓๒,๐๘๙.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้
แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์
หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่
โจทก์จนครบ แต่จำเลยไม่ยอมชำระหนี้ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี โจทก์นำเจ้า
พนักงานบังคับคดีทำการยึดที่ดินโฉนดที่ ๒๘๙๖๕ แขวงทุ่งมหาเมฆ (สาทร) เขต
ยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถว ๕ ชั้น เลขที่ ๑๑๙/๑๖ - ๓๕
จำนวน ๒๐ คูหา ของจำเลยออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๑ นายสุข
เกษมผู้ร้องคัดค้าน ที่ ๑ และนายบุญส่งผู้ร้องคัดค้าน ที่ ๒ เข้าประมูลให้ราคาสูงสุด
๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่คัดค้านการขาย จำเลยไม่ไปในวันขาย เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจึงขายทอดตลาดที่ดินและตึกแถวดังกล่าวแก่ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองไป

จำเลยยื่นคำร้องว่า ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีประกาศขายทอดตลาดใหม่

ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้าน การขายทอดตลาดชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายพิพาทให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายโดยฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๔๖๕ ตำบลทุ่งมหาเมฆ (สาทร) อำเภอยานนาวา (บางริ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๕๐ ๗/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินคือตึกแถว ๕ ชั้น รวม ๒๐ คูหา เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท ตามราคาประเมินของสำนักงานที่ดินซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น คิดเป็นราคาที่ดิน ๙๐๔,๒๐๐ บาท ส่วนราคาตึกแถวที่ดินประเมินไว้คูหาละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๒๐ คูหา เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ๕,๙๐๔,๒๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๑ โดยแจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยทราบแล้ว ให้วันขายทอดตลาดมีผู้เข้าประมูลสุ้ราคา ๒ คน คือผู้ร้องคัดค้านทั้งสองซึ่งร่วมกันเสนอราคาสูงสุด ๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่คัดค้านเพราะเห็นว่าคุ่มนี้ ส่วนจำเลยไม่มาร่วมในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองไป ปัญหาว่ามี เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองโดยชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะได้ความจากคำเบิกความของนางสาวนนภา จันทรศักดิ์ เจ้าพนักงานบังคับคดีพยานผู้ร้องคัดค้านทั้งสองซึ่งไปทำการยึดทรัพย์รายนี้ว่าตอนไปยึดทรัพย์ (ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐) บริเวณที่ดินพิพาทราคาประเมินของกรมที่ดินตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท ก็ตาม แต่ขณะที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๑ นั้น กรมที่ดินได้ใช้ราคาประเมินใหม่

แล้วเป็นตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ย่อมเห็นได้ว่าเฉพาะราคาที่ดินรายนี้อย่างเดียวตามราคาประเมินใหม่ของกรมที่ดินเป็นเงินถึง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งมากกว่าราคาที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ทั้งราคาที่ดินและตึกแถวบนที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายให้แก่ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองไปยังต่ำกว่าราคาที่ดินและตึกแถวบนที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ อีกด้วย ประกอบกับเพิ่งมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้เป็นครั้งแรก และผู้เข้าประมูลสุจริตจริง ๆ เพียง ๒ คนเท่านั้น คือผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง ย่อมเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ใช้ดุลพินิจและความละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรในการขายทรัพย์สินนี้ให้ได้ราคาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยได้ขายให้แก่ผู้ร้องคัดค้านทั้งสองไปต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นอันมาก ทำให้จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับความเสียหาย จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยไม่ชอบ จำเลยย่อมขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและขอให้ขายทอดตลาดใหม่ได้

พิพากษายืน

(เสียง ตีระฆัง-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลแพ่ง - นายระพีณ บุญสิทธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมมาตร พรหมานกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น